

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 관광품질인증 및 숙박개선 사업 특정감사

제 목 : 품질인증 및 취소에 관한 업무 규정 불합리

관계부서 : ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

‘한국관광 품질인증 제도’(Korea Quality)란 숙박, 쇼핑 등 관광접점별 개별 서비스 품질인증시스템을 통합하고, 국가에서 관리하는 단일화된 품질 인증 및 마크를 부여하는 제도로써, 한국관광 품질인증을 받은 자는 인증표지를 하거나 그 사실을 홍보할 수 있는데, 한국관광 품질인증의 인증표지는 [그림]과 같다.

[그림] 한국관광 품질인증의 인증표지

1. 인증표지의 기본형은 흰색을 바탕으로 로고는 붉은색과 파란색, 글자는 검은색으로 한다. 2. 정비례로 확대 또는 축소하여 사용, 최소사용 크기 10mm	
--	---

자료: 「관광진흥법 시행령」 제41조의13 관련 「별표 4의2」 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「관광진흥법 시행령」 제65조 제1항 제7호에 의하면 한국관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무를 한국관광공사에 위탁하도록 되어 있고, 같은 조 제7항에 의하면 업무를 위탁받은 한국관광공사는 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 한국관광

품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정을 정하거나 변경하는 경우 문화체육관광부장관의 승인을 받도록 되어 있다. 또한 「관광진흥법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제71조의2에 의하면 업무 규정에는 아래와 같이 한국관광 품질인증의 대상별 특성에 따른 세부 인증 기준 등을 모두 포함하도록 정하고 있다.

「관광진흥법 시행규칙」

제71조의2(한국관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정) 영 제65조제7항에 따른 업무 규정에는 다음 각 호의 사항이 모두 포함되어야 한다.

1. 한국관광 품질인증의 대상별 특성에 따른 세부 인증 기준
2. 서류평가, 현장평가 및 심의의 절차 및 방법에 관한 세부사항
3. 한국관광 품질인증의 취소 기준·절차 및 방법에 관한 세부사항
4. 그 밖에 문화체육관광부장관이 한국관광 품질인증 및 그 취소에 필요하다고 인정하는 사항

위 법령에 따라 ◇◇센터는 「한국관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정」(이하 “업무 규정”이라 한다)을 제·개정³⁾하여 인증 및 취소 등의 관련 업무를 시행·운영하고 있는데, 위 업무 규정 제9조에 따르면 품질인증에 관한 전반적인 사항에 대하여 자문·심의를 하기 위하여 한국관광 품질인증 자문위원회를 두고, 자문위원회의 기능, 구성 및 운영에 필요한 사항은 「한국관광 품질인증 자문위원회 운영지침」(이하 “운영기준”⁴⁾이라 한다)에서 정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 품질인증 ‘심의’ 내용 관련

위 시행규칙 제71조의2에 의하면 업무 규정에는 ‘심의의 절차 및 방법에 관한 세부 사항’이 포함되어야 함에도, 위 업무 규정에는 심의·의결 대상이나 절차 및 방법 등 그 세부기준이 명시되어 있지 아니하고, 반면 사규가 아닌 공사 내부 기준인 위 운영

3) 2018. 7. 4. 제정, 2019. 4. 12. 전면개정, 2020. 4. 21. 일부개정

4) 2020. 7. 28. 개정 시 자문위원회 운영지침에서 자문위원회 운영기준으로 명칭 변경

기준에 품질인증의 심의 세부기준인 심의·의결사항⁵⁾, 자문위원회 위원의 자격이나 위원회 구성, 소집 및 운영 등이 규정되어 있다.

한편, 공사 사규는 「사규 규정」에 따라 사규의 제정 및 폐지 시 사규심의위원회에 부의하여 의결절차를 거쳐 공포가 되고, 규정의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항은 일상감사의 대상에 포함된다.

그러나 사규가 아닌 공사 내부 기준이나 지침은 사규심의위원회의 심의·의결을 거치지 아니하고 관련 부서에서 부서장의 결재 하에 자율적으로 제·개정이 가능하며, 일상감사의 대상에 포함되지 아니한다. 실제로 ◇◇센터는 위 운영기준을 제정하거나 3차례 개정할 당시 사규심의위원회의 심의·의결 없이 관련 부서장이나 실장 전결로 처리하였음이 확인되었다.⁶⁾

따라서 심의에 관한 사항은 관련 부서의 자의적인 제·개정을 방지하기 위하여 공사 사규심의위원회의 심의·의결과 일상감사를 거치도록 하는 한편, 제·개정 시 문화체육관광부로부터 서면으로 승인을 받는 절차가 필요한 것으로 판단되는 바, 이를 위하여 운영기준이 아니라 사규인 업무 규정에 품질인증 심의의 절차와 방법, 심의기구인 자문위원회 구성 및 운영 등에 대한 내용을 두는 것이 바람직하다.

한편, ◇◇센터에서 제정한 다른 내부기준인 「한국관광 품질인증 전문평가단 운영기준」에 의하면 평가요원은 “필요한 경우 공사의 요청에 따라 한국관광 품질인증 자문위원회 자문위원 활동이 가능”하도록 되어 있고, 평가요원이 “자문위원으로 위촉,

5) 1. 한국관광 품질인증제의 개선에 관한 사항
2. 품질인증 및 취소에 관한 사항
3. 이의제기 또는 불만제기의 처리, 그 밖에 분쟁조정이 필요한 사항
4. 품질인증 평가요원 해촉 관련 사항
5. 그 밖에 사장이 필요하다고 인정하는 사항 등

6) 2018. 7. 4. 제정(△△장 전결), 2019. 4. 25. 전면개정(△△장 전결), 2020. 4. 20. 일부개정(◇◇센터장 전결), 2020. 7. 28. 일부개정(◇◇센터장 전결)

참여 시 해당 위촉기간 동안 평가요원 활동은 중지 처리”라고 되어 있는데, 이는 특정인이 자문위원 위촉기간 동안 평가요원으로서 활동이 중지되더라도 자문위원으로서 활동은 가능하게 되어 평가의 공정성과 객관성이 훼손될 우려가 있고, 또한 그 신분이 ‘해촉’이 아닌 ‘중지’이므로 자문위원과 평가요원으로서 겸직 상태로 볼 수 있는 바, 운영기준에 “자문위원은 평가요원을 겸직할 수 없다”라고 명시적으로 규정할 필요가 있다. 따라서 평가요원이 자문위원으로, 또는 자문위원이 평가요원으로 활동할 경우에는 반드시 그 신분을 ‘해촉’하는 것이 바람직하다.⁷⁾

나. 업무 규정 현행화 관련

한편, 위 업무 규정을 살펴보면, 일부 내용이 불명확하거나 모호한 측면이 있으므로 [표]와 같이 이를 개정 및 현행화할 필요가 있다.

[표] 업무 규정 중 개정이 필요한 사항

조 문	개정 의견	개정 사유
제8조	제3항에서 현장평가는 1차와 2차로 실시되는데, 2차 평가는 1차 평가에 참여하지 아니한 평가요원이 실시·진행하도록 관련 내용을 신설함	평가의 공정성을 위해 1차와 2차 평가요원 분리
제9조	자문위원회가 아닌 심의사항을 규정하고, 심의를 위해 자문위원회를 두는 것으로 조문 내용 수정(또는 심의규정을 제9조로 하고 자문위원회를 제9조의2로 변경함)	심의 절차 및 방법 규정
제10조제3항	불합격자에 대하여 그 이유를 통지할 때 통지 시기 및 방법을 구체화함	통지 시기 및 방법 누락
제11조제2항	갱신심사 또한 심의를 해야 하므로, 제7조·제8조 및 제9조도 준용해야 함	규정 명확화
제12조제3항	특별심사 평가방법은 서류평가와 현장평가를 실시하되, 특별심사는 심의가 필요하지 아니할 경우 심의를 제외한다고 명시함	규정 명확화
제17조	사업자는 휴·폐업 시 공사에 그 사실을 알려야 하는데, 통지 시기 및 방법을 알 수 없는 바, 이를 구체화할 필요가 있음(가령 발생 즉시 또는 7일 이내 등)	통지 시기 및 방법 누락
제18조	사업자가 인증표지를 이용하여 인증시설을 홍보할 수 있도록 인증표지 사용지침을 마련하고 알려야 하도록 되어 있으나 사용지침을 현재까지 제정하지 아니함	사용지침 제정 또는 불필요한 내용이라면 삭제

7) 특히, 평가를 실시한 평가요원이 해촉된 후 해당 업체에 대하여 심의를 담당하게 될 자문위원으로 위촉되는 불합리한 상황을 원천적으로 방지하려면 해촉된 평가요원을 일정기간 동안 자문위원으로 위촉하지 않는 것이 바람직함

또한 위 운영기준에 의하면 간사의 임무 중 ‘심의·의결 안건을 정리하여 위원회 상정’이라고 되어 있는데, 상정 시 부의안 서식에 대해 위 운영기준에는 별도로 마련된 바가 없어서 서식을 정할 필요가 있고, 또한 위원회 회의록은 작성하여 원칙적으로 공개하도록 되어 있으나, 공개 대상이나 방법 등이 명시되어 있지 아니하므로 이와 관련하여 위 운영기준을 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

◇◇센터는 감사 결과를 받아들이면서, 위 업무 규정에 품질인증 ‘심의’ 사항을 포함하는 등 관련 규정을 개정 및 현행화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 품질인증 심의의 절차 및 방법에 관한 세부사항과 품질인증 및 취소와 관련된 업무를 명확히 하도록 「한국관광 품질인증 및 그 취소에 관한 업무 규정」을 개정하시기 바랍니다.(개선)